

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 583/2530

ธนาคารกรุงไทย จำกัดฯ

โจทก์

นายสุทัศน์ จงสงวนดี กับพวก

จำเลย

นายสรวิทย์ จงสงวนดี จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ยื่นคำแถลงคัดค้าน แต่เกินกำหนด (อันดับ 103)

ก่อนจำเลยที่ 1 ยื่นคำให้การ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 ชำระเงิน 49,526.71 บาทพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี นับแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2525 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และดอกเบี้ยธรรมดาอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ในต้นเงินจำนวน 49,526.71 บาท ซึ่งรวมดอกเบี้ยทบต้นเข้าด้วยแล้ว นับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ดอกเบี้ยทบต้นนับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2526 และดอกเบี้ยธรรมดานับแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ ที่ให้จำเลยที่ 2 ชำระให้โจทก์ให้คิดในอัตราร้อยละ 17.5 ต่อปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 95,94)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยที่ 2 ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 75,84)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับต้นเงินและดอกเบี้ยที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คำนวณถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ธีรพันธุ์ รัศมีทัต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
